

סדרה

בית הדין במצור

כל הכתבות בסדרה במסמך אחד, לפי סדר הקריאה. עודכן: 11 באוקטובר 2026.

בית הדין הפלילי הבינלאומי תחת לחץ מכמה כיוונים, בשש כתבות: צווי המעצר שאיש אינו מבצע, ההרשעות של שופטיו במוסקבה, המדינות שעוזבות, הקריאה של טראמפ באו"ם, הסנקציות האמריקניות על המוסד כולו. ובסוף, מאמר דעה.

תוכן העניינים

1. שני צווים, אפס מעצרים
2. חמש עשרה שנה בעבור צו מעצר
3. ניז'ר פורשת מבית הדין הפלילי הבינלאומי, בעוד ארה"ב ואיטליה ממשיכות בשיתוף פעולה צבאי
4. הקריאה שנפלה על אוזניים ערלות: טראמפ, בית הדין הפלילי הבינלאומי, ומשקלו של מה שלא מוכר
5. שישה חודשים לבית הדין: וושינגטון מטילה סנקציות על בית הדין הפלילי הבינלאומי כולו ופותחת משא ומתן על עצמאותו
6. המגדלור

שני צווים, אפס מעצרים

הרקע

בית דין יכול להוציא צו מעצר. אך אם לאף אחד אין את הסמכות לאכוף אותו, הצו נשאר פיסת נייר, ולו החגיגית ביותר. זה בדיוק מה שקרה פעמיים בשנתיים האחרונות בבית הדין הפלילי הבינלאומי: שני ראשי ממשלה תחת צו מעצר ביקרו, ללא כל השלכה, במדינות שהיו מחויבות באמנה לעצור אותם. המקרה הראשון נוגע לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין, השני לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. הנסיבות הפוליטיות לא יכולות היו להיות שונות יותר. אך המנגנון שהופך אותן לזהות, הוא אותו מנגנון בדיוק.

הצו נגד פוטין: מונגוליה וטג'יקיסטן

ב-17 במרץ 2023 הוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי צו מעצר נגד פוטין בגין גירוש בלתי חוקי של ילדים אוקראינים. ב-3 בספטמבר 2024 ביקר פוטין במונגוליה, מדינה חברה באמנת רומא משנת 2000, והתקבל בכל הכבוד הממלכתי; לא בוצע מעצר. ב-24 באוקטובר 2024 קבעו שופטי בית הדין רשמית כי מונגוליה לא עמדה בהתחייבותה, והעבירו את התיק לאסיפת המדינות החברות; ההחלטה אושרה בערעור. ב-9 באוקטובר 2025 חזרה הרצף בטג'יקיסטן: פוטין התקבל בדושנבה, וממשלת טג'יקיסטן הסתמכה על מחויבויות כלפי מוסקבה במסגרת חבר העמים כהצדקה לאי-פעולה; בית הדין דחה את הטענה והפך רשמית הפניה שנייה לאסיפה ב-19 במרץ 2026.

הצו נגד נתניהו: הונגריה

ב-21 בנובמבר 2024 הוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי צו מעצר נגד נתניהו, יחד עם שר הביטחון דאז יואב גלנט, בגין פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות בעזה. בין ה-3 ל-6 באפריל 2025 ביקר נתניהו בהונגריה לפי הזמנת ראש הממשלה ויקטור אורבן, אשר דחה פומבית מראש את הצו והבטיח שלא ייאכף; לא בוצע מעצר. ב-16 באפריל 2025 פתח בית הדין בהליך לפי סעיף 87 לאמנת רומא, וקבע מועד תגובה ל-23 במאי; ב-13 ביוני 2025 קבעו השופטים רשמית את אי-הציות ההונגרי. באותו השבוע של הביקור הודיע אורבן על כוונת הונגריה לפרוש מבית הדין — המדינה הראשונה באיחוד האירופי שעושה זאת. ביקור נוסף של נתניהו בהונגריה הוכרז למרץ 2026, סמוך לבחירות ההונגריות; ב-12 באפריל 2026 ניצח מועמד האופוזיציה פטר מאג'אר בבחירות והצהיר כי בניגוד לאורבן, הוא יורה על מעצרו של נתניהו וישאיר את הונגריה בבית הדין — סימן לכך שהעדר שיתוף הפעולה לא נבע ממגבלה מוסדית של המדינה, אלא מבחירה פוליטית של הממשלה המכהנת, הפיכה עם חילופי רוב.

ההצהרות שמעולם לא נבחנו

(מובא כרקע לאקלים הפוליטי, לא כעובדה שנקבעה על ידי בית הדין: לאחר הוצאת הצו נגד נתניהו, ארגנטינה, צ'כיה, רומניה ופולין הצהירו פומבית שלא יעצרו אותו אם יבקר, בעוד איטליה וצרפת טענו לטענת חסינות מכוח היותו ראש ממשלה של מדינה שאינה חברה בבית הדין. באף אחד משישה מקרים אלה לא היה ביקור ממשי שאחריו קבעת אי-ציות על ידי בית הדין, בשונה משלושת המקרים לעיל.)

מבחן הסימטריה

הדפוס זהה בשני הצווים העיקריים: ראש ממשלה תחת צו של בית הדין הפלילי הבינלאומי, מדינה חברה המארחת אותו בלי לעצור אותו, ותגובתו היחידה של בית הדין היא הפניה לאסיפת המדינות החברות נטולת כל סמכות אכיפה. המבחן מחזיק בשני הכיוונים: אילו זכתה מוסקבה באותה חסינות בפועל שניתנה לירושלים, או להיפך, השיפוט לא היה משתנה. ראוי לציין שהונגריה עוברת את שני המקרים מחזיתות מנוגדות באותה תקופת זמן — היא מארחת את נתניהו בלי לעצור אותו, ובאותם חודשים בדיוק מתחילה בפרישתה מבית הדין בעוד מוסקבה עדיין תחת צו שם — מה שמקשה לקרוא את הפרשה כהיערכות של גושים, והופך קריאה כהעדר מבני של מנגנון אכיפה, בלי קשר לדגל שהנמלט נושא, לעקבית יותר.

פרשנות משפטית

הבעיה אינה שתי מדינות שבחרו להגן על בעל ברית. הבעיה היא שלבית הדין אין כל אמצעי כפייה משלו: הוא תלוי לחלוטין בשיתוף פעולה מרצון של המדינות החברות לכל מעצר, כל מסירה, כל אכיפת פסק דין. הפניה לאסיפת המדינות החברות אינה סנקציה: זו רישום פורמלי של אי-ציות שלאף אחד אין את הסמכות לסיים אותו. זהו אינו חלל מזדמן — זהו העדרו המבני של כוח משטרה מאחורי אמנת רומא, אותו חלל שכבר צוין ביחס למקרה נתניהו-ממדני וחזר ונשנה במקרה מוסקבה-חאן.

Fonti: יוזמת זכויות אדם, "טג'יקיסטן: עצרו את פוטין" (8 באוקטובר 2025) · Courthouse News, "בית הדין נוזף בטג'יקיסטן" (7 במאי 2026) · יוזמת זכויות אדם, "הונגריה: יש לעצור את נתניהו" (20 במרץ 2026) · Common Dreams, "בית הדין דורש הסבר מהונגריה" (16 באפריל 2025) · אל ג'זירה (20 באפריל 2026) · בית הדין הפלילי הבינלאומי, פרוטוקול רשמי ICC-01/22 (19 במרץ 2026)

חמש עשרה שנה בעבור צו מעצר

הרקע

ב-12 בדצמבר 2025 הרשיע בית משפט במוסקבה בהיעדרו את התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי, כרים חאן, וגזר עליו חמש עשרה שנות מאסר. יחד איתו, שמונה שופטים ובעלי תפקידים לשעבר בבית הדין — ובהם הנשיא לשעבר פיוטר הופמנסקי — קיבלו עונשים שנעו בין שלוש שנים וחצי לחמש עשרה שנה. כולם הוכרזו כמבוקשים בינלאומית. אחד עשר חודשים קודם לכן, מעצמה אחרת שמעולם לא חתמה על חוקת רומא בחרה בכלי אחר כדי לפגוע באותם בעלי תפקידים בדיוק, מאותה סיבה בדיוק: צו מעצר נגד ראש מדינה או בעל ברית קרוב.

ההרשעה הרוסית

סעיף האישום החמור ביותר נגד חאן והשופטים משווה בין העמדה לדין של ראש מדינה לבין "תקיפת נציג של מדינה זרה במטרה לעורר מלחמה" — כלומר, פעולת בית הדין עצמו מוצגת כמעשה מלחמה. ההרשעה מגיעה כמעט שלוש שנים לאחר שבית הדין הפלילי הבינלאומי, ב-17 במרץ 2023, הוציא צו מעצר נגד הנשיא הרוסי ולדימיר פוטין ונגד הנציבה לזכויות הילד מריה לבובה-בלובה, שהוחזקו אחראים לגירוש בלתי חוקי של ילדים אוקראינים לרוסיה מהשטחים הכבושים. ב-4 בפברואר 2026 הגדירו מדווחים מיוחדים של האו"ם את ההרשעות הרוסיות כ"בטלות וחסרות תוקף משפטי", והזהירו מפני הסיכון שבו שימוש בסמכות שיפוט מקומית נגד בית הדין יהפוך לתקדים שניתן לשכפל על ידי מדינות אחרות.

הסנקציות האמריקאיות

ב-6 בפברואר 2025 חתם דונלד טראמפ על הצו הנשיאותי 14203, שהטיל סנקציות על בעלי תפקידים בבית הדין הפלילי הבינלאומי, כשחאן הוא היעד הראשון: הקפאת נכסים, איסור כניסה לארצות הברית, הגבלות על שירותים פיננסיים. שלושה סבבים נוספים — ביוני, באוגוסט ובדצמבר 2025 — הרחיבו את הסנקציות לשמונה שופטים ולתובעות המשנה נזהת שמים חאן ומאמה מנדיאיה ניאנג, ופגעו גם בבעלי תפקידים שעסקו בחקירת פשעי מלחמה אמריקאים נטענים באפגניסטן. הסיבה שנמסרה: צווי המעצר נגד ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט. הרשימה התארכה מאז: באוגוסט 2026 הסנקציות הגיעו גם לנשיאת בית הדין, היפנית טומוקו אקנה, מה שהעלה את סך השופטים והתובעים שנפגעו ליותר מתריסר — ציר זמן בהקריאה שנפלה על אוזניים ערלות.

מבחן הסימטריה

שני כלים שונים — הרשעה פלילית בהיעדר, סנקציות כלכליות — שהופעלו על ידי אותן שתי המדינות שמעולם לא אשררו, לא במקרה, את חוקת רומא, נגד אותם בעלי תפקידים, מאותה סיבה. המבחן תקף בשני הכיוונים: אילו מוסקבה הייתה מטילה סנקציות וושינגטון מרשיעה פלילית, השיפוט לא היה משתנה. פגיעה בעצמאות המשפט הבינלאומי כדי להגן על ראש המדינה שלך עצמך או על בעל ברית קרוב נותרת אותה התנהגות, תחת כל דגל שהוא. חיפוש אחר מקרה שלישי בר-השוואה — סין, המעצמה הקבועה היחידה האחרת במועצת הביטחון שמעולם לא אשררה את חוקת רומא — לא הניב מקרה מקביל: התגובה הציבורית היחידה שנמצאה היא קריאה דיפלומטית ל"זהירות" לאחר מעצרו של נשיא הפיליפינים לשעבר דוטרטה במרץ

2025, לא פעולה עונשית, ובית הדין מעולם לא הוציא צו נגד ההנהגה הסינית עצמה. יש להצהיר על הפער הזה ככזה, לא לסגור אותו בכוח.

פרשנות משפטית

הבעיה האמיתית אינה ששתי מעצמות גדולות הגיבו בחריפות לצווים שנגעו בהן ישירות. הבעיה היא שלבית הדין אין כל כלי כפייה משלו: הוא תלוי בשיתוף הפעולה של המדינות בכל מעצר, בכל החרמת נכסים, בכל אכיפת פסק דין. מדינה שמרשיעה פלילית את שופטיה שלה ומדינה שמקפיאה את חשבונות הבנק שלהם עושות, בדרכים שונות, את אותה הפגנה: שהצדק הבינלאומי נותר נשק קהה כשהוא נתקל במי שיש בכוחו להתעלם ממנו. זה לא פער אכיפה מקרי — זהו היעדר מבני של משטרה משלו מאחורי חוקת רומא, אותו פער שכבר צוין ביחס לצו המעצר נגד נתניהו.

מקורות: OHCHR, Special Rapporteurs (4 February 2026) · The Moscow Times (12 December 2025) · Zona.Media (12 December 2025) · The White House, Executive Order 14203 (6 February 2025) · The Times of Israel (18 December 2025) · Inquirer.net (13 March 2025)

ניז'ר פורשת מבית הדין הפלילי הבינלאומי, בעוד ארה"ב ואיטליה ממשיכות בשיתוף פעולה צבאי

> *«אם מי שהורו על התקיפה או ביצעו אותה עשו זאת מתוך כוונה פלילית — בכוונה תחילה או ברשלנות — הם יישאו באחריות לפשעי מלחמה.» — יוזמת זכויות אדם (Human Rights Watch), על תקיפת הרחפן בקוקולוקו*

העובדות

ב-6 בינואר 2026 הפציץ רחפן של צבא ניז'ר את שוק קוקולוקו הצפוף באזור טילאברי, במטרה לפגוע בשלושה לוחמים של דאעש בסאהל שהתחפשו לאזרחים. שבעה עשר אזרחים נהרגו — 11 נשים, שני גברים וארבעה ילדים בגילי 5 עד 10 — ו-13 נוספים נפצעו. יוזמת זכויות אדם, שחקרה את התקיפה בשטח, כותבת כי פגיעה ב«מטרות צבאיות ואזרחיות ללא הבחנה» הופכת את ההפצצה לבלתי מובחנת שלא כדין. ב-26 בינואר שיגרה הארגון לג'ונטה הצבאית בקשה רשמית להבהרות: לא התקבלה תשובה. באותו חודש, במרחק כמה עשרות קילומטרים, הוציאו לוחמים מאותה קבוצה להורג 30 אזרחים בבוֹסייה ובאלפאגה דוואיזה קוירה, כנקמה על סירוב לשלם זכאת או בחשד לשיתוף פעולה עם הצבא — גם כאן מדברת יוזמת זכויות אדם על פשעי מלחמה לכאורה.

מי מקבל מה, וממי. ב-26 במאי 2026 מסרה השגרירות האמריקאית בניאמיי לאותם כוחות צבא ניז'ריים בדיוק — אלה של הג'ונטה האחראית להפצצת ינואר — משלוח לא-קטלני בשווי מוצהר של כ-2.3 מיליון דולר: מדים, ציוד מגן וציוד רפואי, שיועדו במפורש «לחיזוק יכולתה של המדינה להילחם בקבוצות קיצוניות». איטליה, במסגרת המשימה הדו-צדדית MISIN, מקיימת לשנים 2025-2026 מחויבות גדולה במידה מבנית: עד 550 חיילים איטלקים מורשים ותקציב של 75.1 מיליון אירו (נתון המתייחס למסגרת הכוללת של המשימה במערב אפריקה, שניז'ר הוא מוקדה), 23 כלי רכב יבשתיים וחמישה כלי טיס, עם משימות מוצהרות של הכשרה — כולל הכשרה פרה-רפואית — ובניית יכולות גבוליות נגד טרור והברחות. ב-3 ביוני 2026 מתעדת יוזמת זכויות אדם כי שני התוכניות ממשיכות ללא תנאים הניתנים לאימות הקשורים לאירועי ינואר, וקוראת ליישום חוקי ליהי — החקיקה האמריקאית האוסרת סיוע ליחידות צבא זרות האחראיות להפרות חמורות של זכויות אדם — לצד חקירה עצמאית של ההפצצה. בחודש שלאחר מכן מכריזה ניז'ר על פרישתה מבית הדין הפלילי הבינלאומי, יחד עם מאלי ובורקינה פאסו; צ'אד תצטרף אליהן ביולי.

אינטרסים נוספים על הפרק

אף אחד משני שיתופי הפעולה לא הוטל עליו עד כה עיצום או השעיה בשל ההפרות המתועדות, וקיימות סיבות מוצהרות — לא בהכרח מספיקות כדי להצדיק זאת — לכך שלוושינגטון ולרומא יש אינטרס שלא לנתק את הקשר. עבור ארצות הברית מכריע סכסוך ספציפי: כ-1,000 טונות אורניום של החברה הצרפתית אוראנו נותרות תקועות מאז 2025 בשדה התעופה של ניאמיי, לאחר שהג'ונטה הלאימה את מכרה סומאיר (יוני 2025) וטריבונל בוררות בינלאומי אסר על מכירת החומר או העברתו. ניתוח של המועצה האטלנטית (מרץ 2026) מתאר את המשבר הזה כהזדמנות להתקרבות בין ארצות הברית לניז'ר, הקשורה לשלושה אינטרסים מוצהרים: אבטחת חומר גרעיני, בלימת ההשפעה הרוסית (Africa Corps) בסאהל, ומורשת בסיס

הרחפנים באגאדז, בשווי 110 מיליון דולר, שנסגר בעת נסיגת ארצות הברית ב-2024 אך לא נשכח. עבור איטליה, התמורה אינה אנרגטית אלא הגירתית, והיא מתועדת מעצם ראשית המחויבות: הממשלה האיטלקית ביקשה לשלוח כוח לניז'ר כבר בדצמבר 2016 (470 חיילים), במטרה מוצהרת של ייצוב מדינת המעבר העיקרית לחופי איטליה. הסכם שיתוף הפעולה הביטחוני נחתם ב-26 בספטמבר 2017 — והממשלה סירבה במשך שנים לפרסמו במלואו, בהתייחסה אליו כ«מעשה פוליטי» הפטור משקיפות, עד שבית המשפט לעניינים מנהליים אזוריים (TAR) בלאציו חייב אותה לפרסמו (27 בנובמבר 2018). באותו הליך טענה הממשלה כי תוצאת שיתוף הפעולה הייתה קריסה של מעברי המהגרים מניז'ר ללוב, מ-291,912 בני אדם ב-2016 לכ-10,000 באמצע 2018, וייחסה זאת ל«פרויקטים ממומנים» ול«שיתוף פעולה טוב» עם רשויות ניז'ר. כיום נותרים בניז'ר כ-350 קרבינייריי — גוף המשלב תפקידים צבאיים ומשטרתיים, מועיל דווקא לשליטה בשטח — בעוד צרפת, ארצות הברית והאו"ם גורשו מהמדינה: ניתוח גיאופוליטי מיולי 2026 (אוניברסיטת מדינת אוהיו) מציין כי היעדר עבר קולוניאלי הדומה לזה של צרפת או ארצות הברית מותיר לאיטליה מרווח מיקוח שגורמים מערביים אחרים איבדו. נותרת נקודה גלויה שראוי לציין ולא להשתיק: חוק ניז'ר 2015-036 שהפליל הברחת מהגרים — המסגרת המשפטית שעליה נשען שיתוף הפעולה כולו — בוטל בידי הג'ונטה בנובמבר 2023, ושיתוף הפעולה האיטלקי נמשך על אף זאת.

פרשנות משפטית

הפרישה מאמנת רומא אינה מוחקת את סמכות בית הדין לגבי פשעים שבוצעו בעת שניז'ר הייתה חברה בו: תקיפת קוקולוקו נותרת, לפחות תיאורטית, ברת-העמדה לדין. אך הפרישה מגיעה בדיוק בזמן שתלוי ועומד בדיוק סוג האירוע שאותה סמכות שיפוט אמורה לדון בו, והיא מסמנת כוונה שלא להשיב על אף חקירה עתידית. תקיפה שאינה מבחינה בין לוחמים לאזרחים במקום צפוף מפרה את עקרון ההבחנה שבמשפט הבינלאומי ההומניטרי המנהגי, החל גם על סכסוכים שאינם בינלאומיים; האחריות הפלילית האישית תחול על מי שהורה או ביצע את התקיפה, לא על המדינה ככזו.

מצד ספקי הנשק והסיוע, לאיטליה — מדינה חברה באמנת הסחר בנשק וכפופה לעמדה המשותפת של האיחוד האירופי CFSP/2008/944 — יש חובה להעריך סיכונים בטרם תאשר או תמשיך העברות למדינות שלגביהן קיימות ראיות מהימנות להפרות חמורות של המשפט ההומניטרי: חובת מאמץ, לא חובת תוצאה, אך נראה שהמשך היחסים כשלעצמו, ללא הערכה שפורסמה לציבור, אינו ממלא אותה. ארצות הברית אינה צד לאמנה, אך יוזמת זכויות אדם עצמה מפנה לכלי מקביל בדין הפנימי האמריקאי, חוקי ליהי — שלגביהם היא עצמה קוראת לחיזוק יישומם.

השלכות — מבחן הסימטריה

גם כאן המבחן נקי כמעט מעצם מבנהו, ובאותו חודש עצמו: דאעש בסאהל מוציא להורג אזרחים כנקמה, הצבא הסדיר הורג אחרים בתקיפה בלתי מובחנת, ויוזמת זכויות אדם מיישמת על שני הצדדים אותה שפה — «פשעי מלחמה לכאורה» — בלי הקלה לאף אחד מהם. היסוד השלישי, חד יותר כאן מאשר במקרה של בורקינה פאסו, הוא תפקידם של המזיינים והמאמנים: לא רק שהג'ונטה מסרבת לשאת באחריותיות, אלא שארצות הברית ואיטליה בוחרות שלא להתנות את סיועם בשום תנאי הניתן לאימות, בעוד החקירה בפשע המלחמה לכאורה נותרת פתוחה.

מקורות: Human Rights Watch — תקיפת הרחפן בקוקולוקו · Human Rights Watch · JURIST — הטבח של דאעש בסאהל · Human Rights Watch — שיתוף הפעולה הצבאי בין ארה"ב לאיטליה · השגרירות האמריקאית בניאמיי — הודעה רשמית (אומתה באמצעות מקורות משניים, ראו הערה) · Analisi Difesa — נתוני MISIN לשנת 2025 · המועצה האטלנטית — משבר האורניום

וההתקרבות האמריקאית · Altreconomia — ההסכם בין איטליה לניז'ר שנחשף בידי בית המשפט הלאציו · אוניברסיטת מדינת אוהיו — מדוע הקרבינייריי האיטלקים נותרים בניז'ר · בית הדין הפלילי הבינלאומי — הצהרה בנוגע לפרישה

הערת אימות: לא ניתן היה לגשת ישירות להודעת השגרירות האמריקאית (שגיאת 403); התוכן המצוטט אושר על ידי הצלבה בין שני כלי תקשורת שדיווחו עליו (Shabelle Media, Newsmax), בנוסף לאזכור של HRW עצמה. הנתון האיטלקי (550 חיילים, 75.1 מיליון אירו) הוא הנתון שאושר לשנת 2025 במסגרת משימת מערב אפריקה — לא נמצא עדכון נפרד לשנת 2026; יש לאמת עם פרסום צו המשימות החדש.

הקריאה שנפלה על אוזניים ערלות: טראמפ, בית הדין הפלילי הבינלאומי, ומשקלו של מה שלא מוכר

> *«הם קבוצה של אנשים מרושעים. אני קורא לכל המדינות החברות בבית הדין הפלילי הבינלאומי להתפטר רשמית ממוסד נוכל זה, באופן מיידי.» — דונלד טראמפ, האספה הכללית של האו״ם, 22 בספטמבר 2026*

העובדות

ב-22 בספטמבר 2026, בנאומו באספה הכללית של האו״ם, כינה דונלד טראמפ את בית הדין הפלילי הבינלאומי מוסד "נוכל", "חמקמק" ו"אנטי-אמריקאי", והוסיף שפקידיו הם "קבוצה של אנשים מרושעים". הוא קרא לכל המדינות החברות לפרוש באופן מיידי, וחזר על כך שוושינגטון לא תיתן לחיילים אמריקאים או לאזרחים אחרים לעמוד לדין ב"משפטי בדיחה" בפני "טריבונל אנטי-אמריקאי" שאין לו סמכות שיפוט על ארצות הברית. הוא לא הזכיר את ישראל או את נתניהו בשם.

התוצאה, לפי רויטרס, מדידה: בכל האספה הכללית, רק מדינה אחת נענתה לקריאה. נאורו — האי הקטן באוקיינוס השקט שנודע בעבר כ-Nauru — הכריזה, מפי נשיאה דיויד אדיאנג, על פרישתה מאמנת רומא, בנימוק של "חוסר הרלוונטיות הגובר" של בית הדין. פקיד בכיר במשרד החוץ האמריקאי לענייני מזרח אסיה והאוקיינוס השקט שיבח את הצעד ברשת X כהגנה על ריבונות מפני "חריגה בלתי חוקית" של בית הדין.

אינטרסים נוספים על הפרק

הקריאה לא הגיעה משום מקום. לפי הצו הנשיאותי שטראמפ חתם עליו בפברואר 2025, ארצות הברית הטילה סנקציות על יותר מתריסר שופטים ותובעים בבית הדין; באוגוסט 2026 הרשימה הורחבה גם לנשיאת בית הדין, היפנית טומוקו אקנה. ביולי, מזכיר המדינה מרקו רוביו הבטיח מסע להרוס את בית הדין "לבנה אחר לבנה". מאז, ונצואלה וצ׳אד הכריזו על פרישה מהאמנה, בהמשך לבורקינה פאסו, מאלי וניז׳ר בשנה שלפני כן.

ההסלמה, כפי שדיווח הוול סטריט ג׳ורנל ורויטרס אימצה, נמצאת במטרה: הסנקציות עד כה פגעו בפקידים בודדים, ואילו כעת הן יופנו נגד בית הדין כמוסד, במטרה מוצהרת לחתוך אותו מרוב המערכת הפיננסית הדולרית לאחר תקופת חסד של שישה עד שבעה חודשים. החלטה סופית לא התקבלה, ככל שהיה ידוע בעת הדיווחים הראשונים, אך פקידים אמריקאים ציינו לכתבים כי הכרזה עלולה להגיע כבר במהלך האספה הכללית או זמן קצר לאחריה.

המוטיבציה הוצהרה בחלקה על ידי טראמפ עצמו, שבהזדמנויות אחרות קשר את המסע להגנה על נתניהו, אשר בשנת 2024 — יחד עם שר הביטחון דאז יואב גלנט ומפקד בחמאס — קיבל צו מעצר מבית הדין הפלילי הבינלאומי בגין פשעי מלחמה בעזה, שם נהרגו למעלה מ-73,000 בני אדם לפי משרד הבריאות הפלסטיני. וושינגטון מבקשת גם לסגור את החקירה הישנה של בית הדין בנוגע לכוחות אמריקאים באפגניסטן.

באולם, התגובה הגיעה מכמה כיוונים. ראש ממשלת הולנד רוב יטן, שמדינתו מארחת את בית הדין, אמר שבית הדין הפלילי הבינלאומי "נמצא תחת מתקפה" וקרא לקהילה הבינלאומית להגן על מוסדות משפטיים גלובליים, וקיבל תשואות ארוכות. ראשת ממשלת יפן סנאה טאקאיצ׳י חזרה בנאומה שלה על תמיכת יפן בבית הדין. האיחוד האירופי, באמצעות הנציגה הבכירה קאיה קאלאס, הודיע שהוא שוקל חוק חוסם נגד סנקציות אמריקאיות אפשריות. נציב זכויות האדם הגרמני, לארס קסטלוצ׳י, דחה את קריאתו של טראמפ ואמר כי "הפשעים החמורים ביותר לא צריכים להישאר בלא עונש".

פרשנות משפטית

יש לציין את הטיעון המשפטי האמריקאי בדיוק, כי זו הנקודה היחידה שבה לעמדת וושינגטון יש בסיס טכני: ארצות הברית טוענת שבית הדין אינו בעל סמכות שיפוט על אזרחי מדינות שלא אישררו את אמנת רומא. תשובת האמנה היא סעיף 12(2)(א): סמכות השיפוט של בית הדין הפלילי הבינלאומי היא טריטוריאלית, לא מבוססת אזרחות. בית הדין יכול לשפוט פשעים שנעשו בשטחה של מדינה חברה, מי שביצע אותם. גם פלסטין וגם אפגניסטן הן מדינות חברות. המחלוקת האמיתית, אם כן, אינה אם קיימת סמכות שיפוט באופן מושגי, אלא אם מדינה שאינה חברה יכולה להגן על אזרחיה — או על אזרחי בעלת ברית שאינה חברה, במקרה של ישראל — מפני סמכות שיפוט טריטוריאלית ששייכת לאחרים.

באשר לתוקף בזמן של המעשים, סעיף 29 לאמנה קובע שפשעים בתחום סמכותו של בית הדין אינם כפופים להתיישנות. צו מעצר אינו פוקע כשמתחלף המשל שמתנגד לו, ולא כאשר מדינתו של המבוקש מסרבת להכיר בו. אפילו פרישה מהאמנה אינה מיידית: לפי סעיף 127, היא נכנסת לתוקף רק שנה לאחר ההודעה — כלל שחל גם על נאורו.

השלכות — מבחן הסימטריה

החיכוך הראשון נוגע לחוסר הרלוונטיות המוצהר וסנקציות המגויסות. נאורו הצדיקה את פרישתה בציטוט "חוסר הרלוונטיות הגובר" של בית הדין, וושינגטון הריעה לבחירה זו כהגנה על ריבונות. באותו הרגע ממש, הממשל מכין נגד אותו בית דין ממש את הסנקציות הכבדות ביותר שהופנו אי-פעם לטריבונל בינלאומי — כבדות עד כך שנשיאות בית הדין ומזכירותו הזהירו כי אפילו פעולות שוטפות, כמו רכישת שירותי מחשוב וביטוח או תשלום משכורות לעשרות עובדים אמריקאים, עשויות להיפגע. משרד האוצר האמריקאי אינו מתגייס נגד מוסד שהוא באמת לא רלוונטי: המסע מפריך את הטיעון שהוא עצמו מריע לו.

החיכוך השני נוגע לסמכות שיפוט לסירוגין. במרץ 2023, הנשיא ג׳ו ביידן קרא לצו המעצר של בית הדין הפלילי הבינלאומי נגד ולדימיר פוטין "מוצדק", בעוד שהכיר בכך שארצות הברית אינה מכירה בבית הדין: "זה גם לא מוכר בינלאומית על ידינו — אבל אני חושב שזה מסר חזק מאוד," אמר. אז מוסקבה הייתה זו שתיארה את בית הדין כגוף "נגוע בהטיה פוליטית" ו"בובה" של המערב. כיום וושינגטון משתמשת בשפה לא שונה בהרבה נגד אותו מוסד עצמו. סמכות השיפוט של בית הדין הפלילי הבינלאומי, לגבי שני ממשלים אמריקאיים עוקבים, נראה כאילו חשובה כשהיא פוגעת באחרים.

החיכוך השלישי נוגע למה שנשאר. אי-הכרה בבית דין היא מעשה פוליטי, שנמשך רק כל עוד מי שמכריז עליו נמצא בתפקיד. מעשיו של בית הדין פועלים בהיגיון אחר: הם אינם מתיישנים, ופרישה מהאמנה נכנסת לתוקף רק שנה לאחר ההודעה. דבריו של ביידן עצמו על פוטין מאששים זאת בעקיפין: נשיאה של מדינה שאינה מכירה בבית הדין הפלילי הבינלאומי הכיר בכל זאת במשקלו של מעשה שהוציא אותו בית דין. אי-הכרה משנה לאן יכול המבוקש לנסוע בבטחה. היא אינה משנה את מה שנקבע, ולא את מה שנשאר בתיק.

ניו יורק, יומיים לאחר מכן

ב-25 בספטמבר, נתניהו נשא דברים באספה הכללית באולם שממנו יצאו עשרות משלחות מיד כשעלה לדוכן, בין קריאות בוז לתשואות בעת ובעונה אחת. הוא כינה אותם "פחדנים מוסריים", והזמין את מי שנותרו באולם לצאת גם הם. הוא תקף את ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדני — שביקש מהרשויות הפדרליות לאכוף את צו המעצר של בית הדין הפלילי הבינלאומי — וכינה אותו "אנטישמי" ואמר לו: "ניסית למנוע ממני להגיע לכאן. ניסית להשתיק אותי. טוב, אתה לא יכול להשתיק אותי". הוא דחה את טענות רצח העם בעזה כ"השקר הגדול ביותר של המאה".

שעות ספורות קודם לכן, נשיא הרשות הפלסטינית אבו מאזן נשא דברים באספה רק בשיחת וידאו: בשנה השנייה ברצף, משרד החוץ האמריקאי דחה את בקשתו לוויזה לכניסה לארצות הברית. נתניהו, המבוקש על ידי בית הדין הפלילי הבינלאומי, התקבל אישית באותה מדינה שדחתה את כניסתו של מנהיג הצד הפלסטיני. ארצות הברית אינה חברה באמנת רומא ולא הייתה מחויבת לעצור אותו; הסכם המושב של האו״ם מבטיח בכל מקרה גישה לראשי ממשלות. אך את חוסר הסימטריה בין מי שנכנס לבין מי שנשאר בחוץ אין שום כלל מסביר. זו בחירה.

מקורות: רויטרס/US News — נאום טראמפ באו״ם · The Federalist — ציטוטים מלאים ודיווח הוול סטריט ג׳ורנל על הסנקציות · רויטרס — רק נאורו נענית לקריאה · Politiko — הצהרת יטן · אל ג׳זירה — נאום נתניהו · CBC — דחיית הוויזה לאבו מאזן · NPR — נתניהו וממדני · ביידן על צו המעצר נגד פוטין (מרץ 2023) · אמנת רומא — סעיפים 12, 29, 127

הערת אימות: סנקציות נגד בית הדין הפלילי הבינלאומי כמוסד היו, בעת הפרסום, מוכנות לפי הדיווחים אך לא הוכרזו רשמית — לפי הוול סטריט ג׳ורנל/רויטרס, לא אושר על ידי משרד החוץ; ניסוח בלשון תנאי. המספר "יותר מתריסר" פקידים שהוטלו עליהם סנקציות והמינוי של טומוקו אקנה מבוססים על דיווחי תקשורת מצטברים, ללא רשימה רשמית מאוחדת שנמצאה במהלך מושב זה — יש לאמת מול רשימת OFAC כשתהיה זמינה.

קיימת קריאה ציבורית בנוגע לתקנת החסימה שהאיחוד האירופי שוקל. Eumans, תנועה פוליטית אירופית בראשות מרקו קפאטו, קוראת לנציבות האירופית להפעיל אותה מיד כדי להגן על בית הדין מפני הסנקציות האמריקאיות, ותומכת במועמדות בית הדין הפלילי הבינלאומי לפרס נובל לשלום 2026. זהו קמפיין בעל עמדה, ולא של אתר זה: אנו מפנים אליו משום שהוא נוגע ישירות לכלי שנדון במאמר.

לקריאה ולחתימה על הקריאה (באנגלית)

שישה חודשים לבית הדין: וושינגטון מטילה סנקציות על בית הדין הפלילי הבינלאומי כולו ופותחת משא ומתן על עצמאותו

בקצרה

- ב-9 באוקטובר הטילה ארצות הברית סנקציות על בית הדין הפלילי הבינלאומי כמוסד. עד אז פגעה בלפחות שלושה-עשר שופטים ובעלי תפקידים אחרים בבית הדין.
- הסנקציות אינן עוצרות את בית הדין מיד. רישיון של משרד האוצר האמריקאי שומר על חוקיותם של משכורות, שכר דירה, שירותים ותשלומי המדינות החברות עד 7 באפריל 2027.
- וושינגטון אומרת ששישה החודשים נועדו לכך שהמדינות החברות יראו "התקדמות" לקראת פתרון. הדרישות האמריקאיות ידועות: לבטל את צווי המעצר נגד מנהיגים ישראלים ולסגור את החקירה נגד חיילים אמריקאים באפגניסטן.
- באותו יום, כמה שעות קודם לכן, הוענק פרס נובל לשלום לנאבי פילאי, שופטת בבית הדין בשנים 2003–2008. הסנקציות היו מוכנות מספטמבר: הרצף הוא עובדה, קשר בין שתי ההחלטות לא הוכח.
- בית הדין כתב שגורלו נתון כעת גם בידי המדינות שהקימו אותו. שמונה ממשלות, ובהן איטליה, התנגדו לסנקציות, ובאותה הצהרה הציעו דיאלוג למדינות שאינן חברות בבית הדין.

ביום שישי בבוקר באוסלו הכריז יושב ראש ועדת נובל הנורווגית על פרס השלום, ונאלץ לבקש מעל הדוכן מהזוכה לענות לטלפון אם תראה שיחה ממספר נורווגי: הוועדה לא הצליחה להשיג אותה (CBS News). הזוכה הייתה נאבי פילאי, בת 85, משפטנית דרום אפריקאית, שופטת לשעבר בבית הדין הפלילי הבינלאומי ולאחר מכן נציבת האו״ם לזכויות האדם. אחר הצהריים, בוושינגטון, פרסם שר החוץ מרקו רוביו סרטון: ארצות הברית מטילה סנקציות על בית הדין שבו כיהנה פילאי. שתי ידיעות באותו יום, על אותו בית דין.

העובדות

ב-9 באוקטובר הכריז משרד החוץ האמריקאי על בית הדין הפלילי הבינלאומי כיעד לסנקציות, מכוח צו נשיאותי 14203 שעליו חתם דונלד טראמפ בפברואר 2025. עד אותו יום שימש הצו נגד אנשים: לפחות שלושה-עשר בעלי תפקידים בבית הדין, ובהם תשעה שופטים, הנשיאה טומוקו אקנה ושני סגני התובע שמנהלים כיום את התביעה, וכן הכתבת המיוחדת של האו״ם פרנצ׳סקה אלבנזה (OFAC, רשימת הסנקציות). עכשיו המטרה היא המוסד עצמו.

בסרטון אמר רוביו שארצות הברית תאסור עסקאות עם "בית הדין הסורר" הזה, תנתק את משאביו ותשתק את יכולתו לפעול, ושהנשיא טראמפ לעולם לא יאפשר לבית הדין להעמיד אמריקאים לדין. הוא סיים בברירה: או שבית הדין ישים קץ לאיומיו, או שארצות הברית תשים קץ לבית הדין (The National).

מה אסור, ומה לא. סנקציה מסוג זה אוסרת על אזרחים וחברות אמריקאיים כל עסקה עם בית הדין ללא היתר ממשרד האוצר, ובפועל מרתיעה גם בנקים זרים, התלויים במערכת הפיננסית האמריקאית (רויטרס, דרך The Senior). אבל יחד עם ההכרזה

פרסם משרד האוצר ארבעה רישיונות כלליים. החשוב שבהם, רישיון מס' 13, מתיר עד 00:01 (שעון וושינגטון) ב-7 **באפריל 2027** את כל הפעולות הנחוצות לקיום פעילות בית הדין או לסגירתה. הטקסט מונה אותן: תשלומי המדינות החברות, משכורות, ביטוח בריאות וטיפול רפואי לעובדים, שכר דירה, שירותים, מסים, שירותים במנוי, חשבוניות מלפני 9 באוקטובר (OFAC, רישיון כללי מס' 13). שלושת הרישיונות האחרים שומרים על חוקיותם של שירותי תקשורת, אינטרנט ותוכנה, תשלומי הפנסיה לעובדים והחזקתם במעצר של נאשמים שכבר עצורים בהאג (The Sanctions Drop).

במילים אחרות: היום בית הדין ממשיך לפעול. בעוד שישה חודשים, אם הרישיון לא יוארך, לא.

למה שישה חודשים. לפי משרד החוץ, התקופה נועדה לתת למדינות החברות בבית הדין הזדמנות להראות "התקדמות משמעותית" לקראת פתרונות דיפלומטיים ומשפטיים, שעשויה להוביל להסרת הסנקציות או להארכת הרישיון (The Sanctions Drop, המצטט את ההודעה). מה וושינגטון רואה כהתקדמות היא אמרה פעמים רבות: ביטול צווי המעצר מ-2024 נגד ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט, וסגירת החקירה הישנה נגד כוחות אמריקאיים באפגניסטן (רויטרס, דרך The Senior).

התגובות

בית הדין כינה את הסנקציות התקפה על שלטון החוק ועל יסודות הסדר המשפטי הבינלאומי. הנשיאה אקנה אמרה שבית הדין ימשיך למלא את תפקידו בעצמאות ובאי-משוא פנים, על בסיס החוק והראיות, למען קורבנות פשעים חמורים (UPI). ההודעה מוסיפה שבית הדין אינו יכול לפעול לבדו, ושגורלו נתון כעת גם בידי המדינות שהקימו אותו (Corriere della Sera). סגנית התובע נזהט שמים חאן, שגם עליה הוטלו סנקציות ב-2025, אמרה לרויטרס שיש לגנות את הצעדים (Jerusalem Post, לפי רויטרס).

המדינות הגיבו בשתי דרכים בבת אחת: בהגנה על בית הדין ובהצעת דיאלוג.

- **שמונה ממשלות, כולל איטליה.** שרי החוץ של איטליה, קנדה, דנמרק, צרפת, גרמניה, יפן, הולנד ובריטניה חתמו על הצהרה משותפת. הם מביעים התנגדות נחרצת לסנקציות ותמיכה בעצמאות בית הדין, ומזהירים שאם יוחלו תהיה להן השפעה משמעותית על עבודתו ועל עובדיו. באותה הצהרה הם מתחייבים לדיאלוג "בונה ומכליל" עם המדינות שאינן צד לאמנה, לקראת אספת המדינות החברות בדצמבר 2026 (Corriere della Sera). למחרת חזר שר החוץ האיטלקי אנטוניו טאיאני ואמר ל"איל מסג'רו" שאיטליה מתנגדת "בתקיפות" לסנקציות ותמשיך לתמוך בבית הדין (Italpress).
- **האיחוד האירופי.** ב-9 באוקטובר כינתה הנציבות את ההודעה מצערת מאוד, והודיעה שהיא מוכנה לנקוט כל צעד נחוץ כדי לאפשר לבית הדין לעבוד ולהגן על גורמים אירופיים בשוק המשותף; עם שישה חודשי מעבר, הוסיפה, יש מקום לדיאלוג (Corriere della Sera). ב-10 באוקטובר ביקשה הנציגה העליונה קאיה קאלאס, בשם האיחוד, מארצות הברית לבטל את הסנקציות. באותה הצהרה בירכה על נכונות וושינגטון לשוחח עם המדינות החברות, וראתה בדחיית הצעדים מרחב לדיפלומטיה (Sky TG24). תקנת החסימה האירופית, שרק הנציבות מוסמכת להפעיל, לא הופעלה עד ערב 10 באוקטובר.
- **האיחוד האירופי, אחרי 10 באוקטובר.** ב-14 באוקטובר ביקשו 58 חברי פרלמנט אירופי מהנציבות להפעיל את תקנת החסימה (יורוניוז). הנציבות מהמרת לעת עתה על דיפלומטיה (EUobserver). במסקנותיה מ-16 באוקטובר המועצה האירופית מביעה צער עמוק על הסנקציות, קוראת לארצות הברית לבטל אותן ומבקשת מהנציבות לנקוט כל יוזמה מתאימה כדי להגן על בית הדין ולהקל את השפעת הסנקציות, במיוחד עבור חברות אירופיות שמספקות לו שירותים. תקנת החסימה אינה מוזכרת (המועצה האירופית, מסקנות). לפי מקור דיפלומטי, ערב הפסגה היו הממשלות חלוקות

בין מי שרוצה לפעול מיד למי שמעדיף דיאלוג; בלגיה ביקשה מהנציבות להתכונן להפעלתה (Agence Europe). אנו עוסקים בכך גם ב«מי באמת מחליט על הבחירות של אירופה».

- **הולנד.** ראש הממשלה רוב יטן אמר שארצו תגן על בית הדין "לבנה אחר לבנה", והפך את ביטויו של רוביו. הוא הסביר גם שכמה מדינות עובדות על הצעות לרפורמה בבית הדין, ושהמסר לאמריקאים הוא להשתתף בדיאלוג הזה (Corriere della Sera). שר החוץ טום ברנדסן בירך על תקופת ששת החודשים כהזדמנות שיש לבחון עם המדינות החברות האחרות (News.az, לפי אנדולו).
- **ממשלות אירופיות אחרות.** נשיא המועצה האירופית אנטוניו קושטה אמר שיש להגן על הצדק הבינלאומי ושהאיחוד ישתמש בכלים מדיניים, דיפלומטיים, כספיים ומעשיים (TRT World). שר החוץ הבלגי מקסים פרבו קרא להפעיל את תקנת החסימה האירופית כדי להגן על בית הדין (Al Jazeera). גם אוסטריה, דנמרק, פורטוגל ושוודיה גינו את הסנקציות; שוויץ, שאינה חברה באיחוד, הודיעה שהיא מתנגדת לסנקציות ולאיומים נגד עצמאות בית הדין (TRT World).
- **האו״ם.** המזכיר הכללי אנטוניו גוטרש הביע דאגה עמוקה: לדבריו ההחלטה היא מכה קשה לצדק הפלילי הבינלאומי (Al Jazeera). נציב האו״ם לזכויות האדם פולקר טורק כינה את הסנקציות בלתי מקובלות (Corriere della Sera).
- **ארצות הברית, על הנובל.** בעצרת בסירקיוז בערב 9 באוקטובר אמר טראמפ שמעולם לא שמע על פילאי, וכינה את בחירת הוועדה החלטה "מבישה ומביכה", "כתם בל יימחה" על נורווגיה (GV Wire, לפי רויטרס). הוא לא דיבר על בית הדין.
- **דרום אפריקה.** הנשיא סיריל רמפוזה בירך את פילאי והציב אותה לצד לותולי, טוטו, מנדלה ודה קלרק. הודעתו אינה מזכירה את בית הדין או את הסנקציות (SAnews).
- **ישראל.** ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך את טראמפ ואת רוביו וכתב שבית הדין אינו בית משפט אלא גוף פוליטי (Corriere della Sera).

על הנובל, התגובה החריפה ביותר הגיעה מישראל. שר החוץ גדעון סער כינה את הפרס ניצול גרוטסקי, וכתב שאילו היה פרס על שקרים והשמצות, פילאי הייתה המועמדת המובילה. הוא כינה את מסקנותיה על עזה השקר הגדול ביותר של המאה, והגיע עד כדי אזכור גבלס (Open). המטרה היא עבודתה של פילאי בראש ועדת החקירה של האו״ם על השטח הפלסטיני הכבוש. הדוח של הוועדה מ-2025 קבע שכוחות ישראליים ומנהיגים ישראלים ביצעו ארבעה מחמשת מעשי רצח העם המנויים באמנה מ-1948.

יושב ראש הוועדה, יורגן וטנה פריידנס, השיב שהעבודה הזאת באה מוועדה של האו״ם, שלוועדה יש אמון מלא במקצועיותה של פילאי, ושההכרעה אם מדובר ברצח עם היא עניין לבתי דין בינלאומיים ולא לוועדה. פילאי אמרה שאינה מבינה מדוע צריך אומץ כדי לומר את האמת (Open). למחרת, בשיחת וידאו מנירנברג עם מרכז נובל לשלום באוסלו, כינתה סנקציות נגד שופטים בשל החלטותיהם "חסרות תקדים, בלתי מקובלות" (Dawn, לפי AFP).

עד כמה שהצלחנו לבדוק, עד ערב 10 באוקטובר לא היו הודעות רשמיות מרוסיה, מסין ומהודו, שאינן חברות בבית הדין, וגם לא מברזיל, שהיא חברה בו (Rio Times, לגבי ברזיל).

הנובל ורצף האירועים

הוועדה העניקה לפילאי את הפרס "על מאמציה לקידום השלום והמשפט הבינלאומי", וכתבה שתרמה באופן מכריע לכך שפשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות ורצח עם יועמדו לדין, ושהפרס נועד להזכיר לעולם ששלטון החוק, הלאומי והבינלאומי,

הוא יסוד המערכת שנבנתה כדי לשמור על השלום (nobelprize.org). פילאי מכהנת כיום בבית הדין הבינלאומי לצדק בתיק שבו מואשמת מיאנמר ברצח עם נגד הרוהינגה. היא הקדישה את הפרס לשורדי פשעים בינלאומיים (Al Jazeera).

הפיתוי הוא לקרוא את הסנקציות כתגובה לפרס. העובדות אינן תומכות בכך. כבר ב-21 בספטמבר אמרו שני מקורות לרויטרס שהסנקציות נגד בית הדין כולו מוכנות וחסר רק התאריך (רויטרס, דרך The Senior). דיווחנו על כך באותה עת, כשסיפרנו על הקריאה של טראמפ באו״ם. צירוף התאריכים אמיתי, והוא אומר משהו על האופן שבו שני מוסדות מביטים על אותו משפט. מניע, לא.

איך הגענו לכאן

תאריך	אירוע
2020	ממשל טראמפ הראשון מטיל סנקציות על התובעת פאטו בנסודה בשל החקירה באפגניסטן. ביידן מסיר את הסנקציות ב-2021.
ספטמבר 2021	התובע החדש כרים חאן דוחק לעדיפות שנייה את חלק החקירה הנוגע לכוחות האמריקאיים ול-CIA, בנימוק של משאבים מוגבלים, ומתמקד בטליבאן ובמדינה האסלאמית (Al Jazeera).
נובמבר 2024	צווי מעצר נגד נתניהו, גלנט ומפקד חמאס מוחמד דף.
פברואר 2025	צו נשיאותי 14203; הראשון שנפגע מסנקציות: כרים חאן.
יוני–אוגוסט 2025	סנקציות על שישה שופטים ועל שני סגני התובע.
דצמבר 2025	לשכת הערעורים דוחה, ברוב של שלושה מול שניים, התנגדות של ישראל בתיק פלסטין. שלושה ימים אחר כך מטילה ארצות הברית סנקציות על שניים משופטי ההרכב.
יולי 2026	רוביו מכריז על מערכה "לפרק" את בית הדין. אספת המדינות החברות מדיחה את חאן בשל התנהגות פסולה חמורה.
אוגוסט 2026	סנקציות על הנשיאה אקנה ועל עורך דין מטעם התביעה.
ספטמבר 2026	באו״ם קורא טראמפ לכל המדינות לעזוב את בית הדין; רק נאורו נענית.
9 באוקטובר 2026	סנקציות על בית הדין כמוסד.

קריאה משפטית

1. סמכות השיפוט השנויה במחלוקת. העמדה האמריקאית היא שבית הדין אינו רשאי לשפוט אזרחים של מדינות שלא הצטרפו לאמנת רומא, כמו ארצות הברית וישראל. האמנה אומרת אחרת: לפי סעיף 12, בית הדין שופט פשעים שבוצעו בשטחה של מדינה חברה, יהיה אזרחותו של המבצע אשר תהיה. זהו אותו כלל שלפיו בית משפט לאומי שופט זר שביצע עבירה בשטח המדינה. אפגניסטן ופלסטין הן מדינות חברות. הסברנו זאת ביתר פירוט כאן.

ישראל חולקת על הקריאה הזאת בשני טיעונים רציניים: פלסטין אינה מדינה לצורכי האמנה, ולפי הסכמי אוסלו אין לה סמכות שיפוט פלילית על ישראלים שהיא יכולה להעביר לבית הדין (Lieber Institute, West Point). באפריל 2025 קיבלה לשכת הערעורים של בית הדין את עמדת ישראל בעניין דיוני וביקשה מהשופטים לבחון את ההתנגדות לגופה (JURIST). בינואר 2026 הבחינה הזאת עוד נמשכה. בהתנגדות אחרת, שלפיה בית הדין היה צריך להודיע לישראל ולתת לה אפשרות לחקור בעצמה, הכריעה לשכת הערעורים ב-15 בדצמבר 2025 ודחתה אותה ברוב של שלושה מול שניים; שלושה ימים אחר כך הטילה ארצות הברית סנקציות על שניים משופטי ההרכב (Just Security). בינתיים הצווים נשארים בתוקף (The New Arab, לפי רויטרס). שם צריכה השאלה להיות מוכרעת: בבית דין, לא ברישיון של משרד האוצר.

2. מי מחליט מה. לא השופטים ולא התובע יכולים "לבטל" צו מעצר בהסכם פוליטי: צו מבוטל בהחלטה שיפוטית. למדינות החברות אין סמכות כזאת. אבל יש להן כלים עקיפים: התקציב, בחירת התובע החדש, שאספת המדינות החברות צריכה לבחור אחרי הדחת חאן, והלחץ הפוליטי. על הכלים האלה ישוחקו ששת החודשים.

3. החסינות של השופטים. סעיף 48 לאמנה מעניק לשופטים ולתובעים חסינות על מעשים שעשו במסגרת תפקידם. מומחי האו״ם הזכירו זאת כשרוסיה הרשיעה שלא בפניהם את חאן ושמונה שופטים בשל צו המעצר נגד פוטין (JURIST). זה תקף גם היום.

מבחן הסימטריה

מוסקבה ווושינגטון. בדצמבר 2025 גזר בית משפט במוסקבה על התובע חאן חמש-עשרה שנות מאסר ועל שמונה שופטים עונשים של עד חמש-עשרה שנה, על שהוציאו את צו המעצר נגד פוטין. סיפרנו על כך בחמש עשרה שנה בעבור צו מעצר. הנשיאה אקנה מורשעת היום ברוסיה ונתונה לסנקציות של ארצות הברית: שתי מעצמות שאינן מכירות בבית הדין ופוגעות באותם אנשים, מסיבות הפוכות. קנה המידה חייב להיות אחד.

ביקורת מבפנים. מאלי, בורקינה פאסו, ניז׳ר, ונצואלה וצ׳אד הודיעו ב-2026 על פרישה מהאמנה, והאשימו את בית הדין בהטיה נגד אפריקה ואמריקה הלטינית (BSS, לפי AFP). הונגריה עשתה זאת ב-2025, אך הממשלה החדשה ביטלה את הפרישה לפני שנכנסה לתוקף (ASIL).

איטליה. בינואר 2025 עצרה איטליה את אוסאמה אלמסרי, המבוקש על ידי בית הדין בשל פשעים נגד האנושות, ואחר כך החזירה אותו ללוב בטיסה ממשלתית. בית הדין קבע שאיטליה לא עמדה בחובתה, ובינואר 2026 העביר את עניינה לאספת המדינות החברות (אוניברסיטת פדובה, המרכז לזכויות אדם). בפברואר 2025, כשטראמפ חתם על הצו, איטליה לא הייתה בין 79 המדינות שחתמו על הצהרה להגנת בית הדין (LaPresse). הפעם חתמה רומא על הצהרת השמונה להגנת בית הדין. זהו שינוי עמדה, וראוי לרשום אותו. פרשת אלמסרי נשארת פתוחה: מי שמגן על בית הדין מול וושינגטון צריך לדרוש מרומא את אותה עקביות.

בית הדין עצמו. לבית הדין יש מגבלות, וטקסט שמגן עליו אינו צריך להסתיר אותן. באמצע 2025, לפי רויטרס, היו לו אחת-עשרה הרשעות וארבעה זיכויים ביותר מעשרים שנה, רק שש מהן על הפשעים החמורים ביותר (Daily Maverick, לפי רויטרס). כמעט כל הנאשמים הם אפריקאים (University of Minnesota, Imagine Rights). ביולי 2026 הודח התובע הראשי שלו בשל הטרדה, ב-82 קולות מתוך 125; הוא מכחיש ומערער (Anadolu). והחקירה באפגניסטן, שוושינגטון דורשת לסגור, צומצמה כבר ב-2021 על ידי בית הדין עצמו, תחת ביקורת של ארגוני זכויות אדם (Al Jazeera).

שיפוט מערכתי

סעיף זה מביע את עמדת האתר. הוא נפרד מהעובדות שהוצגו לעיל.

הכותרת הייתה "ארצות הברית מטילה סנקציות על בית הדין". הטקסט של רישיון מס' 13 מספר משהו עדין יותר: בית הדין אינו נסגר, הוא מועמד תחת תנאי. משכורות, שכר דירה ותרומות המדינות נשארים חוקיים לשישה חודשים. אחר כך, אם איש לא יעשה "התקדמות", האור נכבה. זו אינה מכה: זו ספירה לאחור, והזמנה למיקוח.

לכן השאלה של החודשים הבאים אינה נוגעת לוושינגטון, שעמדתה ברורה. היא נוגעת ל-125 המדינות שהקימו את בית הדין, ובית הדין עצמו אומר זאת: גורלו, כתב, בידיהן. התשובה הראשונה הגיעה באותו יום, והיא כבר מכילה את שתי הדרכים: התנגדות נחרצת לסנקציות, ובאותו משפט דיאלוג עם מי שמטיל אותן, רפורמות, אספת דצמבר. הן יכולות לנצל את ששת החודשים כדי להגן עליו באמת: בנקים וספקים מחוץ להישג ידו של משרד האוצר האמריקאי, מגן אירופי שעובד, תובע שנבחר בלי התחייבויות מוקדמות. או שהן יכולות לנצל אותם כדי "לנהל דיאלוג", כדברי ממשלת הולנד, ולגלות שמחיר הדיאלוג הוא חקירה שמניחים לה למות או תובע שנבחר כדי שלא יפריע. התרחיש הראשון מציל בית דין. השני מציל את הבניין ומרוקן את בית הדין.

בית דין ששורד בכך שהוא מוותר על שפיטת מי שמוגן בידי מעצמה גדולה אינו עוד אותו בית דין. הוא יהיה, פשוטו כמשמעו, מה שמוסקבה, ממשלות הסאהל והיום גם וושינגטון מאשימות אותו בו: כלי שחל רק על החלשים.

מה לעקוב

- ההודעה המלאה של משרד החוץ האמריקאי ומשך הרישיונות מס' 14, 15 ו-16.
- תגובת האיחוד האירופי: האם יפעיל את תקנת החסימה, והאם היא יכולה להגן על מוסד בינלאומי.
- עמדות המדינות החברות, ובראשן הולנד, גרמניה, יפן (הממנת הגדולה של בית הדין) ואיטליה.
- האם ואיך ידברו רוסיה, סין, הודו וברזיל, ששתקו עד כה.
- אספת המדינות החברות בדצמבר 2026, ה"דיאלוג" עם המדינות שאינן חברות והצעות הרפורמה שהכריז עליהן יטן: מה הן כוללות.
- בחירת התובע החדש.
- החלטת השופטים על התנגדות ישראל לסמכות השיפוט, התלויה ועומדת יותר משנה.
- 7 באפריל 2027: הארכה, הסרה או חסימה.

מקורות: OFAC · CBS News, רשימת הסנקציות · The National · רויטרס, דרך OFAC · The Senior, רישיון כללי מס' 13 · The Jerusalem Post · Corriere della Sera · UPI · Sanctions Drop, לפי רויטרס · News.az · Sky TG24 · Italpress, לפי אנדולו · TRT GV Wire · Al Jazeera · World, לפי רויטרס · Dawn · Open · SAnews, לפי Al · Al Jazeera · nobelprize.org · Rio Times · AFP The New Arab · Just Security · JURIST · Lieber Institute, West Point · Jazeera, לפי רויטרס · BSS · JURIST, לפי ASIL · AFP · אוניברסיטת פדובה, המרכז לזכויות אדם · Daily Maverick · LaPresse, לפי רויטרס · · University of Minnesota, Imagine Rights Al Jazeera · Anadolu · יורוניוז · EUobserver · המועצה האירופית, מסקנות · Agence Europe

המגדלור

ב-9 באוקטובר, בהפרש של שעות ספורות, קרו שני דברים. באוסלו הוענק פרס נובל לשלום לנאבי פילאי, שכיהנה כשופטת בבית הדין הפלילי הבינלאומי. בוושינגטון הטילה ארצות הברית סנקציות על אותו בית דין עצמו כמוסד, ושר החוץ מרקו רוביו הבטיח לשתק אותו (הניתוח שלנו). הסנקציות היו מוכנות מספטמבר, ואין ראיה לכך ששתי ההחלטות קשורות. אבל יחד הן מעוררות שאלה פשוטה.

לבית הדין אין משטרה. כדי לעצור מישהו הוא תלוי במדינות, והמדינות פעמים רבות לא עושות זאת. ולדימיר פוטין, המבוקש מאז 2023, התקבל בכל הטקסים במונגוליה ובטג'יקיסטן, שתי מדינות חברות בבית הדין. בנימין נתניהו, המבוקש מאז 2024, התקבל בהונגריה כשהונגריה עוד הייתה חברה בו (צווי המעצר שלא בוצעו). אז למה כל המאמץ הזה כדי להילחם בבית דין שצוויו נשארים לעתים קרובות על הניירת?

מה עושה צו מעצר בלי אזיקים

כי צו מעצר שלא בוצע אינו צו חסר השפעה.

הוא משנה את מפת העולם עבור מי שהוא מכוון אליו. באוגוסט 2023 פוטין לא נסע לפסגת BRICS ביוהנסבורג. נשיא דרום אפריקה סיריל רמאפוסה כתב במסמך משפטי שלארצו, החברה בבית הדין, יש "בעיות ברורות" לעצור אותו; הפתרון היה השתתפות בווידאו (PBS, על פי AP). מאז, כל נסיעה היא חישוב.

הוא לא מתיישן. לפי סעיף 29 של אמנת רומא, הפשעים האלה אינם כפופים להתיישנות (הסברנו זאת כאן). הצו מחכה. ראטקו מלאדיץ' הואשם בידי בית הדין ליוגוסלביה לשעבר ביולי 1995 ונעצר במאי 2011, שש עשרה שנים אחר כך (ICTY). רודריגו דוטרטה הוציא את הפיליפינים מבית הדין ב-2019; במרץ 2025 הוא הוסגר להאג, ובאפריל 2026 הועמד לדין (המבוקשים של בית הדין). ממשלות מתחלפות. הפרוטוקולים נשארים.

והפרוטוקול נשאר. צו מעצר או פסק דין של בית הדין אינם דעה. הם קביעה שנעשתה לפי כללים: ראיות שנאספו, עדים שנשמעו ודבריהם נרשמו בפרוטוקול, נאשם שיש לו זכות להתגונן. הארכיון הזה חי יותר זמן ממי שמערער עליו.

איפה הסנקציות פוגעות

מי שרוצה לעצור את בית הדין יודע זאת. לכן הסנקציות אינן פוגעות בפסקי הדין שלו, שאי אפשר למחוק, אלא ביכולתו לכתוב חדשים: משכורות, בנקים, ספקים, תוכנה. ב-2025, לפי סוכנות הידיעות AP, התובע כרים חאן, שהוטלו עליו סנקציות אישיות, איבד את הגישה לתיבת הדואר האלקטרוני שלו במיקרוסופט; החברה הכחישה שהשעתה את שירותיה לבית הדין (heise). בית הדין החליט בכל זאת לעבור לתוכנה אירופית (Irish Legal News). היום רישיון של משרד האוצר האמריקני שומר על חוקיותם של המשכורות והשירותים עד 7 באפריל 2027. אחר כך, אם איש לא יעשה "התקדמות", האור כבה.

מה אני חושב

מה שבא להלן הוא הערכתי, לא עובדה.

אם בית הדין נופל, נופל המגדלור שלנו.

מגדלור אינו עוצר ספינות. הוא לא מציל אותן מים סוער, הוא לא מושך אותן מהסלעים. הוא עושה דבר אחד בלבד: מראה איפה הסלעים, לכולם, בכל לילה, גם למי שלא רוצה לראות אותם. ומי שעלה עליהם לא יוכל לומר שהם לא היו שם.

זה מה שבית הדין עושה. אין לו משטרה, ואולי לעולם לא תהיה. החלטותיו יכולות להישאר בלי ביצוע במשך שנים. אבל הן נשארות ברשומות ההיסטוריה: מסמכים שאינם נמחקים. ובדיוק בגלל זה מפחדים מהן. אילו היו רק נייר, שום ממשלה לא הייתה מוציאה סנקציות נגד בית דין. מטילים סנקציות על מה שיש לו משקל.

אני יודע שהמגדלור מנחם בעיקר את מי שכותבים את ההיסטוריה. הוא לא מנחם את מי שמתים היום בעזה, בסודן, באוקראינה. אם אוקראינית שמחכה לילד שגורש לרוסיה לא צריכה פרוטוקול: היא צריכה את הילד שלה. בית הדין לא מציל איש בזמן אמת, ומי שמגן עליו לא צריך לטעון אחרת. אבל הוא מונע מצב שבו יום אחד אפשר יהיה לומר שזה לא קרה, או שאיש לא ידע. לא במקרה הקדישה נאבי פילאי את הפרס לשורדים.

אני יודע גם שהמגדלור אינו מושלם. ביותר מעשרים שנה הוציא בית הדין מעט הרשעות, כמעט כולן נגד אפריקאים. התובע הראשי שלו הודח. את החקירה על החיילים האמריקנים באפגניסטן צמצם בית הדין עצמו, ב-2021. אלה ביקורות אמיתיות, ואנחנו כתבנו אותן. אבל אור שמאיר רע מתקנים. לא מכבים אותו.

ויש עוד פרט שאסור לשכוח. מי שרוצים לכבות את האור הזה הם, כל אחד מסיבותיו, וושינגטון ומוסקבה: מוסקבה הרשיעה שלא בפניהם את התובע ושמונה שופטים (חמש עשרה שנה בשביל צו); וושינגטון הטילה סנקציות על שופטים ותובעים, ועכשיו על בית הדין כולו. כששתי מעצמות שאינן סומכות זו על זו בשום דבר מסכימות על מטרה אחת, פירוש הדבר שהמטרה הזאת מאירה את שתיהן.

ששת חודשי הרישיון נמצאים עכשיו בידי 125 המדינות החברות בבית הדין, ואיטליה בהן. הן יכולות להגן עליו באמת: בנקים וספקים מחוץ להישג ידו של משרד האוצר האמריקני, מגן אירופי שעובד, תובע שנבחר בלי תנאים. או שהן יכולות להתמקח, ולגלות שהמחיר הוא מגדלור שנשאר דולק אבל כבר לא מראה סלעים מסוימים. מגדלור שכבה כשעוברת הספינה הלא נכונה אינו מגדלור. הוא תפאורה.

לממשלות שאמרו בימים האלה שהן מגינות על בית הדין, כולל הממשלה שלי, יש לי בקשה אחת בלבד: להגן עליו גם כשזה עולה להן. גם כשהמבוקש נוחת בשטחן. איטליה החזירה את אוסאמה אלמסרי ללוב בטיסה ממשלתית, ובית הדין הפנה אותה בשל כך לשאר המדינות החברות (הניתוח שלנו). מי שמגן על המגדלור לא יכול לכבות אותו כשנוח לו.

מקורות: PBS, על פי Irish Legal News · heise · ICTY · AP
